1. INTRODUCCIÓN

- **SPG**: instrumento **unilateral y no recíproco** de la política comercial común (**art. 207 TFUE**), preferencias arancelarias a países en desarrollo desde **1971**
- Informe conjunto (**julio 2026**)
  - **65** beneficiarios, **44** PMA, más de **3.000 millones** de personas
  - 2024: casi **60.000 M€** importados con preferencias, ahorro arancelario de **5.000 M€**
  - Principales beneficiarios: **Bangladés, India y Pakistán**. Confección: **59 %**
- Objetivos: reducir la pobreza y promover desarrollo sostenible, derechos humanos y laborales, medio ambiente y buena gobernanza
- Coexiste con los **AAE** con países ACP
  - Sustituyen a Lomé y Cotonú. Compatibles con el **art. XXIV GATT**. Primero: **CARIFORUM** (2008)
  - **Acuerdo de Samoa** (firmado 15 de noviembre de 2023, provisional desde 1 de enero de 2024) sustituye a Cotonú
- Estructura: antecedentes, **Reglamento (UE) 978/2012** (hasta 31 de diciembre de 2026) y nuevo SPG **Reglamento (UE) 2026/1395** (desde 1 de enero de 2027)

2. ANTECEDENTES

2.1. Origen y fundamento jurídico del SPG

- Reivindicación impulsada por **Raúl Prebisch** (UNCTAD): **equidad vertical**
- Hitos
  - **II UNCTAD** (Nueva Delhi, 1968): sistema no recíproco y no discriminatorio
  - **Exención GATT 1971** (diez años): excepción a la cláusula de nación más favorecida (**art. I GATT**)
  - **Cláusula de Habilitación** (1979, Ronda Tokio): fundamento permanente, base actual en la OMC
- Primer esquema: Comunidad Europea, **1 de julio de 1971**

2.2. Características del SPG

- **Autónomo** (unilateral) y **no convencional**, modificable sin negociación
- **No recíproco**
- En principio **no discriminatorio**, pero el donante determina los beneficiarios
- **Esquemas**: listas de países, productos y preferencias (franquicia o modulación)
- Mecanismos restrictivos: **graduación**, **salvaguardias**, **normas de origen**
- **DS246 CE, Preferencias arancelarias** (India, 2004): preferencias adicionales a todos los países en situación similar con criterios objetivos. Llevó a crear el **SPG+**

2.3. Evolución del SPG de la Unión hasta 2013

- **2001**: **TMA/EBA**, libre de derechos y contingentes para PMA salvo armas
- **Reglamento (CE) 980/2005**: tres regímenes (general, **SPG+**, **TMA**)

- **Reglamento (CE) 732/2008**, prorrogado por **Reglamento (UE) 512/2011** hasta 31 de diciembre de 2013
- Pérdida de eficacia: erosión de preferencias, barreras no arancelarias, discrecionalidad, concentración en emergentes (**40 %** antes de 2012), complejidad del origen

3. EL SPG DEL REGLAMENTO (UE) 978/2012 (2014-2026)

3.1. La reforma de 2012

- Cuatro opciones (A a D), elegida la **C** (rediseño parcial)
- **Reglamento (UE) 978/2012**: DOUE 31 de octubre de 2012, preferencias desde **1 de enero de 2014**
- Novedades
  - Preferencias concentradas en quien más las necesita
  - Graduación revisada, no aplicable a SPG+
  - SPG+ más flexible, seguimiento más riguroso
  - Retirada y salvaguardia más transparentes
  - Vigencia inicial de diez años
  - Lisboa: listas y umbrales por **actos delegados** (**art. 290 TFUE**), salvaguardias por **actos de ejecución**
- **Reglamento (UE) 2023/2663** prorrogó el 978/2012 hasta 31 de diciembre de 2027, pero será derogado el 1 de enero de 2027

3.2. Países beneficiarios

- **Anexo I**: países elegibles
- **Anexo II**: beneficiarios del régimen general, revisado anualmente. Se excluye a
  - Países de **renta alta o media-alta** del Banco Mundial **tres años consecutivos**
  - Países con **acuerdo preferencial** de acceso igual o mejor
- Transición: **un año** por renta, **dos años** por acuerdo de libre comercio
- De **176** países y territorios a **65** hoy
  - **SPG estándar**: 11 países
  - **SPG+**: 8 (Bolivia, Cabo Verde, Filipinas, Kirguistán, Mongolia, Pakistán, Sri Lanka, Uzbekistán)
  - **TMA**: 46 países

3.3. Productos y preferencias: los tres regímenes

- Solo productos con derechos NMF. Estándar y SPG+ cubren unos **dos tercios** de las líneas arancelarias. Productos **sensibles** y **no sensibles**
- **Régimen general**
  - No sensibles: suspensión de derechos ad valorem
  - Sensibles: reducción de **3,5 puntos** ad valorem (**20 %** textiles y confección) y **30 %** en específicos
- **SPG+**: suspende derechos ad valorem y específicos, incluso sensibles. Requisitos

  - **Vulnerabilidad**: siete secciones con más del **75 %** de las exportaciones SPG y cuota inferior al **2 %** (elevada al **6,5 %** por **Reglamento Delegado (UE) 2015/602**)
  - Ratificar y aplicar los **27 convenios** del anexo VIII
  - Compromiso de mantenerlos y cooperar con el seguimiento. Informe bienal. Carga de la prueba en el beneficiario
- **TMA/EBA**: libre de derechos y contingentes para PMA salvo armas y municiones (capítulo 93). Incluye arroz y azúcar

3.4. Graduación

- Retira preferencias a una **sección de productos** de un país competitivo
- Importaciones medias de la sección **tres años consecutivos** por encima de un porcentaje de las de todos los beneficiarios
- **32 secciones**, sin la cláusula del 50 %
- Umbrales: **57 %** general y **47,2 %** textiles y confección (**Reglamento Delegado (UE) 2015/1978**). **17,5 %** en algunas secciones agrícolas y minerales
- No se aplica a SPG+ ni TMA

3.5. Retirada temporal

- Causas
  - Violaciones graves y sistemáticas de convenios de derechos humanos y laborales
  - Productos de prisiones
  - Deficiencias graves en controles de drogas, blanqueo y terrorismo
  - Prácticas comerciales desleales graves
  - Violaciones graves de objetivos de pesca regionales
- Procedimiento
  - **Acto de ejecución** en el DOUE, seguimiento de **seis meses**
  - Informe y **un mes** de observaciones
  - En **seis meses** cierre o retirada por **acto delegado** (efecto a los seis meses)
- Casos: Myanmar, Bielorrusia, Sri Lanka, Camboya (parcial desde agosto 2020)

3.6. Salvaguardias y vigilancia

- **General**: restablece derechos del arancel aduanero común ante dificultades graves de productores de la Unión
  - Investigación máximo **12 meses**. Medidas por acto de ejecución, máximo **tres años**
- **Específica** textiles y etanol: SPG estándar y SPG+, no TMA. Importaciones superiores al **6 %** de las de la Unión y al **47 %** de las de los beneficiarios
- **Especial** agrícola y pesquera (anexo I TFUE) y vigilancia especial
  - Arroz de Camboya y Myanmar (2019-2022)
  - 2025: etanol de Pakistán, **Reglamento de Ejecución (UE) 2025/1206**

3.7. Normas de origen

- **Código Aduanero de la Unión** y **Reglamento Delegado (UE) 2015/2446**

- **Acumulación**: bilateral (Unión, Noruega, Suiza, Turquía), regional (ASEAN, Asia Meridional) y ampliada
- Prueba: comunicación de origen de exportadores registrados en **REX** (desde 2017, obligatorio desde 30 de junio de 2020), sustituye a FORM A. Hasta **6.000 euros** sin registro

4. EL NUEVO SPG: REGLAMENTO (UE) 2026/1395 (2027-2036)

4.1. Tramitación y vigencia

- Propuesta septiembre 2021, bloqueada por la readmisión
- Acuerdo 1 de diciembre de 2025, Parlamento 28 de abril de 2026, **Reglamento (UE) 2026/1395** de 17 de junio de 2026, DOUE 22 de junio de 2026. Base **art. 207.2 TFUE**
- Aplicable **1 de enero de 2027 a 31 de diciembre de 2036**. Deroga el 978/2012
- Mantiene tres regímenes y cobertura

4.2. Países beneficiarios

- Misma lista de **65** países y mismos criterios de salida
- **TMA indefinido** (25 años)
- Salida de PMA: **tres años** de TMA
  - Bangladés, Laos y Nepal (2026): TMA hasta finales de **2029**, pueden pedir SPG+
- Acuerdo de libre comercio: SPG estándar y SPG+ salen **dos años** después (la India). TMA conserva preferencias

4.3. Productos y preferencias

- Preferencias y cobertura se mantienen. Cambia la clasificación de algunos productos (PET pasa a sensible)
- Graduación (solo SPG estándar): umbral general del **57 % al 47 %**

4.4. El nuevo SPG+

- Convenios de **27 a 32**. **Acuerdo de París** sustituye a Kioto
- Se suprime la cuota máxima y se mantiene la diversificación (**75 %**)
- Solicitantes con **plan de acción**
- Beneficiarios actuales: nueva solicitud antes del **31 de diciembre de 2028**
- Más seguimiento, transparencia y sociedad civil

4.5. Condicionalidad y retirada de preferencias

- **Condicionalidad negativa ampliada** a todos los beneficiarios: también convenios medioambientales, climáticos y de buena gobernanza (CITES)
- **Retirada urgente**
- **Readmisión**: retirada por deficiencias graves y sistemáticas, último recurso tras el diálogo del Código de visados. TMA desde **1 de enero de 2029**

4.6. Salvaguardias

- General **simplificada**
- **Vigilancia especial reforzada** agrícola (flores cortadas, tomate)

- **Salvaguardia automática del arroz**: importaciones más de un **45 %** sobre la media de diez años suspenden preferencias y al año siguiente contingente. Afecta a Camboya y Myanmar

4.7. Normas de origen

- Remisión al Código Aduanero de la Unión
- Acumulación regional, interregional y ampliada: el solicitante demuestra necesidad, que no puede cumplir sin ella y que no perjudica a otros beneficiarios, en especial TMA

5. CONCLUSIÓN

- De un sistema casi automático a otro **condicionado**
- Nuevo SPG: **TMA indefinido**, acceso al SPG+ facilitado, **readmisión**, salvaguardia del arroz
- Desafíos: erosión de preferencias, graduación de **Bangladés** y **la India**, equilibrio desarrollo y protección
- SOIVRE: verificación del origen preferencial (**REX**) y conformidad de productos con normas de la Unión